

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

LEGISLAÇÃO PMAL

CRIMES HEDIONDOS

LEI 8.072/1990 • ROL ATUAL • PROGRESSÃO 2026 • JURISPRUDÊNCIA • ATUALIZAÇÕES

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 18 | 5 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO AUTORAL

DIA 17 | VERSÃO REVISADA EM SETEMBRO/2026 | GOLD CLASSIC EDITION



VISÃO DA AULA

Crimes hediondos - mapa atualizado

TÓPICO 0**O que realmente precisa estar na cabeça**

Ao final desta aula você deve conseguir:

- identificar o rol taxativo atual, inclusive as inclusões de 2024, 2025 e 2026
- separar crime hediondo de crime equiparado e reconhecer as hipóteses do parágrafo único
- dominar fiança, anistia, graça, indulto e prisão temporária
- resolver progressão de regime com os percentuais vigentes em 2026
- aplicar a irretroatividade da lei nova mais gravosa
- evitar a armadilha do regime inicial fechado automático

EXEMPLO Antes de marcar, pergunte: 1) está no rol atual? 2) é hediondo ou equiparado? 3) qual efeito jurídico a questão está cobrando?

BIZU 95+ Em legislação especial, apostila desatualizada derruba questão certa. O texto compilado é o ponto de partida.

PEGADINHA Usar percentuais antigos de 40%/60% ou 2/5 e 3/5 como se fossem a regra vigente para fatos novos em 2026.

TÓPICO 1**Rol legal, tentativa e núcleo clássico**

A hediondez decorre de previsão legal. O art. 1º alcança formas consumadas e tentadas. Entre os núcleos clássicos mais cobrados estão homicídio de grupo de extermínio e homicídio qualificado; feminicídio; hipóteses específicas de roubo; extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro; estupro; estupro de vulnerável; epidemia com resultado morte; art. 273; exploração sexual de vulnerável; e furto qualificado pelo emprego de explosivo.

EXEMPLO Roubo simples, por si só, não é hediondo. A banca precisa encaixar a situação em uma das hipóteses legais do art. 1º, II.

BIZU 95+ ROL FECHADO: gravidade social não substitui previsão legal.

PEGADINHA “Todo roubo é hediondo” e “não existe tentativa de crime hediondo” são duas armadilhas clássicas.

ACERVO PMAL

Acervo PMAL • Legislação Extravagante • Crimes Hediondos

Q01

São considerados crimes hediondos, entre outros, o latrocínio, a epidemia com resultado morte, a extorsão mediante sequestro, o roubo simples e o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio.

C () E ()

RESPOSTA NA CORREÇÃO



ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA

O rol mudou muito entre 2024 e 2026

Essa é a página que evita estudar por lista antiga.

TÓPICO 2**Linha do tempo que a prova de 2026 pode cobrar**

2024 - Lei 14.811: entraram hipóteses digitais de induzimento/instigação/auxílio a suicídio ou automutilação, sequestro/cárcere privado contra menor de 18 anos e tráfico de pessoas contra criança ou adolescente. Lei 14.994: feminicídio passou a tipo autônomo e integra o rol.

2025 - Lei 15.159: atualizou a hediondez de lesão gravíssima/seguida de morte contra agentes e autoridades protegidos, familiares nas hipóteses legais, integrantes do sistema de Justiça e oficial de justiça; incluiu também a hipótese praticada nas dependências de instituição de ensino.

2026 - Lei 15.384: vicaricídio (art. 121-B) entrou expressamente no rol. Lei 15.358: incluiu crimes de domínio social estruturado/favorecimento e endureceu a progressão na LEP. Lei 15.487: ampliou o bloco de crimes sexuais do ECA considerados hediondos.

EXEMPLO Uma lista correta em 2023 pode hoje estar incompleta em feminicídio, vicaricídio, ambiente escolar, domínio social estruturado e crimes do ECA.

BIZU 95+ 2026 tem DUAS atualizações muito recentes para lembrar: Lei 15.358 (crime organizado + progressão) e Lei 15.487 (ECA/violência sexual).

PEGADINHA Confundir “lei que aumentou pena” com “lei que incluiu no rol”. Confira sempre se a alteração atingiu expressamente a Lei 8.072.

TÓPICO 3**Parágrafo único: armas, CPM, organização criminosa e ECA**

O parágrafo único hoje também alcança: genocídio; posse/porte de arma de fogo de uso proibido; comércio ilegal e tráfico internacional de armas; organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado; crimes do CPM que tenham identidade com os crimes do art. 1º; bloco específico de crimes do ECA; e crimes de domínio social estruturado/favorecimento previstos na Lei 15.358/2026.

ECA após a Lei 15.487/2026: art. 240 caput e §§ 1º e 2º; art. 241 caput e parágrafo único; art. 241-A caput e §§ 1º e 3º; art. 241-B caput; art. 241-D caput e §§ 1º e 2º; art. 244-A caput e § 1º.

EXEMPLO “Toda organização criminosa é hedionda” é falso: para o inciso V, a organização precisa estar direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado.

BIZU 95+ ARMAS: o texto atual fala em uso PROIBIDO no art. 16; não generalize para qualquer arma.

PEGADINHA No ECA, a Lei 15.487/2026 redesenhou o bloco. Memorizar uma versão anterior é risco de prova.

REAL CEBRASPE

CEBRASPE • PC-PE • Delegado • 2024 • Q2388774

Q02

Acerca da Lei n.º 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), assinale a opção correta.

- A) Após o Pacote Anticrime, o roubo circunstanciado, em qualquer modalidade, passou a ser hediondo.
- B) O furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum é insuscetível de indulto.
- C) A extorsão praticada com emprego de arma de fogo é, só por isso, inafiançável.
- D) A prisão temporária de trinta dias pode ser prorrogada automaticamente por igual período.
- E) Condenado apenas por importunação sexual só obtém livramento após mais de dois terços da pena.

RESPOSTA NA CORREÇÃO



EXECUÇÃO PENAL

Progressão de regime - regra vigente em 2026

Aqui está a atualização que mais merece revisão.

TÓPICO 4**Percentuais atuais para hediondos e equiparados**

A progressão dos crimes hediondos/equiparados deve ser lida hoje no art. 112 da LEP. A Lei 15.358/2026 elevou as frações e a Lei 15.402/2026 reorganizou o caput do artigo. Para fatos novos, não use automaticamente os percentuais do Pacote Anticrime anterior.

EXEMPLO Réu primário condenado por hediondo sem resultado morte: a referência legal atual é 70%, não 40%.

BIZU 95+ Mnemônico 2026: 70 - 75 - 80 - 85. Quanto mais grave/reincidente, sobe a fração.

PEGADINHA Aplicar a Lei 15.358/2026 retroativamente quando ela for mais gravosa. Lei penal mais severa não retroage.

ART. 112 DA LEP - HEDIONDOS/EQUIPARADOS (2026)

70% Primário - crime hediondo ou equiparado.

75% Primário - hediondo/equiparado com resultado morte; comando de organização criminosa ultraviolenta voltada a hediondo/equiparado; constituição de milícia privada; feminicídio primário.

80% Reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

85% Reincidente em hediondo/equiparado com resultado morte; vedado o livramento condicional.

TÓPICO 5**Requisito subjetivo e exame criminológico**

Além da fração objetiva, o § 1º do art. 112 exige boa conduta carcerária e, pela Lei 14.843/2024, resultados do exame criminológico. O STJ entende que essa exigência nova é mais gravosa e não pode retroagir para fatos anteriores à sua vigência. A mesma lógica de irretroatividade vale para requisitos mais severos criados depois do crime.

EXEMPLO Fato anterior à Lei 14.843/2024: não aplique automaticamente a exigência nova do exame criminológico.

BIZU 95+ PROGRESSÃO = fração objetiva + requisitos subjetivos + lei aplicável no tempo.

PEGADINHA Confundir “lei vigente na data do pedido de progressão” com “lei penal material aplicável ao fato”.



REGIME JURÍDICO

Efeitos, regime inicial e jurisprudência

TÓPICO 6

A-G-I + fiança; temporária 30 + 30

Crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e de fiança. A prisão temporária, quando cabível nos crimes da Lei 8.072, tem prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 em extrema e comprovada necessidade. A prorrogação não é automática.

EXEMPLO Se a questão disser “a Lei 8.072 proíbe liberdade provisória em qualquer hipótese”, desconfie: a redação atual do inciso II fala em fiança.

BIZU 95+ A-G-I + F = anistia, graça, indulto e fiança. Temporária = 30 + 30 com necessidade extrema e comprovada.

PEGADINHA Confundir inafiançabilidade com prisão obrigatória durante todo o processo.

TÓPICO 7

Regime inicial fechado NÃO é automático

Apesar de o texto compilado ainda exibir o art. 2º, § 1º, o STF fixou no Tema 972 que é inconstitucional impor regime inicial fechado apenas pela natureza hedionda do delito. O julgador deve observar o art. 33 do Código Penal e fundamentar eventual maior rigor em elementos concretos.

EXEMPLO Crime hediondo pode receber regime inicial diverso do fechado se a individualização da pena conduzir a isso.

BIZU 95+ “Hediondo = fechado automático” é pegadinha clássica.

PEGADINHA Ler só a literalidade do § 1º e ignorar o Tema 972.

TÓPICO 8

Equiparados e o tráfico privilegiado

Tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo recebem o regime constitucional mais severo aplicável aos equiparados. Porém o tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não configura crime hediondo/equiparado, conforme a Súmula Vinculante 63 do STF; por isso não se submetem a ele, só por essa natureza, os parâmetros mais rigorosos de progressão e livramento.

EXEMPLO Não confunda tráfico comum/equiparado com tráfico privilegiado.

BIZU 95+ SV 63 = privilegiado não é hediondo.

PEGADINHA Aplicar automaticamente 70% ao tráfico privilegiado por causa da palavra “tráfico”.

REAL CEBRASPE

CEBRASPE • Prefeitura de Boa Vista-RR • Guarda Municipal • 2023 • Q2131172

Q03

Acerca dos crimes hediondos, assinale a opção correta de acordo com a Lei n.º 8.072/1990.

- A) A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente em regime fechado.
- B) Não há crime hediondo tentado.
- C) A configuração do crime hediondo requer a presença de violência real.
- D) Os crimes hediondos são inafiançáveis.

RESPOSTA NA CORREÇÃO



FIXAÇÃO E CORREÇÃO

Questões finais + gabarito comentado

REAL CEBRASPE

CEBRASPE • SERIS-AL • Agente Penitenciário • 2021 • Q1857510

Q04

Pessoa presa e condenada por ter cometido crime hediondo estará insuscetível de indulto após a sentença transitar em julgado, devendo cumprir sua pena inicial obrigatoriamente no regime fechado.

C () E ()

RESPOSTA NA CORREÇÃO**ACERVO PMAL**

Acervo PMAL • Projeto Caveira • 2026 • item 14

Q05

Compete à União manter estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou a incolumidade pública.

C () E ()

RESPOSTA NA CORREÇÃO**CORREÇÃO****Gabarito comentado**

Q01 - ERRADO. O item cai em "roubo simples". A Lei 8.072 enumera hipóteses específicas de roubo; o roubo simples não integra o rol.

Q02 - LETRA B. O furto qualificado por explosivo/perigo comum é hediondo e, portanto, insuscetível de indulto. A temporária não se prorroga automaticamente.

Q03 - LETRA D. Crimes hediondos são inafiançáveis. A tentativa é alcançada pela lei e não há exigência geral de violência real.

Q04 - ERRADO. A vedação ao indulto está correta, mas o regime inicial fechado não pode decorrer automaticamente da hediondez (STF, Tema 972).

Q05 - CERTO. É a regra do art. 3º da Lei 8.072/1990.



FECHAMENTO

Revisão de 60 segundos

Versão revisada com as mudanças mais recentes até setembro de 2026.

REVISÃO ATIVA**O que você precisa conseguir repetir sem olhar**

- rol taxativo; consumado e tentado
- 2024: Lei 14.811 + feminicídio
- 2025: Lei 15.159 - agentes/autoridades protegidos e instituição de ensino
- 2026: vicaricídio + Lei 15.358 (domínio social + progressão) + Lei 15.487 (ECA)
- parágrafo único: genocídio, armas específicas, org crim direcionada, CPM idêntico, ECA e domínio social estruturado
- A-G-I + fiança; temporária 30 + 30
- progressão 2026: 70% / 75% / 80% / 85%
- exame criminológico: Lei 14.843/2024; não retroage se mais gravoso
- regime inicial fechado não é automático - Tema 972
- tráfico privilegiado não é hediondo - SV 63

EXEMPLO Feche o PDF e reconstrua de memória a sequência 70-75-80-85 e as quatro grandes novidades de 2026: vicaricídio, domínio social, progressão e ECA.

BIZU 95+ Se você lembrar "VICARICÍDIO + DOMÍNIO SOCIAL + ECA + 70/75/80/85", já cobre a parte mais nova da aula.

PEGADINHA Usar material anterior a agosto de 2026 sem conferir o texto compilado da Lei 8.072.

BIZU DE PROVA**Lei no tempo: detalhe que pode virar questão**

Alterações que aumentam percentuais ou criam requisito mais severo para progressão têm natureza material quando pioram a situação do apenado e não podem retroagir para fatos anteriores. O STJ aplica essa lógica ao exame criminológico obrigatório introduzido pela Lei 14.843/2024. Para a prova, leia sempre a data do fato antes de transportar uma regra nova mais gravosa.

EXEMPLO Fato anterior + lei posterior mais dura = pare e teste a irretroatividade.

BIZU 95+ EXECUÇÃO PENAL também sofre o filtro da lei penal mais benéfica quando o requisito altera materialmente a liberdade.

PEGADINHA Aplicar a regra "vigente hoje" a qualquer condenação antiga sem olhar a data do crime.

FONTES**Rastreabilidade normativa e jurisprudencial**

Lei 8.072/1990, texto compilado do Planalto; Lei 7.210/1984 (LEP), art. 112; Leis 14.811/2024, 14.843/2024, 14.994/2024, 15.159/2025, 15.358/2026, 15.384/2026, 15.402/2026 e 15.487/2026. STF: Tema 972 (regime inicial não automático) e Súmula Vinculante 63 (tráfico privilegiado não hediondo). STJ: irretroatividade do exame criminológico obrigatório da Lei 14.843/2024.